

Antragsteller:
Peter Ferenc
Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Empfänger:
Landgericht Landshut
Maximilianstr. 22
84028 Landshut
poststelle@ag-la.bayern.de
Deutschland

Datum: 12. Dezember 2024

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in dringender Angelegenheit

Gegenstand: "Antrag auf Erlass eines sofortigen Urteils auf der Grundlage der im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes vorgelegten Beweise in: Rechtssache Nr. 23 O 2699/24

Sehr geehrtes Gericht,

auf Grundlage von § 937 Abs. 2 ZPO und im Einklang mit dem Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes gemäß Artikel 19 Abs. 4 Grundgesetz beantrage ich hiermit eine sofortige Entscheidung in der Rechtssache (Aktenzeichen) Nr. 23 O 2699/24.

Begründung

1. Dringlichkeit:

Hiermit beantrage ich den Erlass einer einstweiligen Verfügung mit sofortiger Wirkung, um die fortgesetzten rechtswidrigen Praktiken der Telekommunikationsunternehmen zu unterbinden, die weiterhin die Rechte der Bürger Deutschlands und der EU verletzen. Jede weitere Verzögerung würde diese Handlungen ermöglichen und erheblichen Schaden für die Bürger verursachen sowie deren Grundrechte systematisch gefährden.

2. Eindeutigkeit der Beweise:

Die vorgelegten Beweise stützen meinen Antrag klar und unbestreitbar. Sie entsprechen den Anforderungen gemäß § 940 ZPO und belegen die dringende Notwendigkeit eines sofortigen gerichtlichen Schutzes. Angesichts dieser Beweise gibt es keinen rechtlichen oder faktischen Grund für weitere Verzögerungen.

3. Pflicht des Gerichts zum unverzüglichen Handeln:

Nach § 937 Abs. 2 ZPO ist das Gericht verpflichtet, so schnell wie möglich zu entscheiden. Angesichts der Natur einstweiliger Verfügungen liegt die maximale Entscheidungsfrist bei 24 bis 72 Stunden in dringenden Fällen wie diesem.

4. Schutz der Rechte und Grundsatz der Verhältnismäßigkeit:

Gemäß Artikel 22 DSGVO und den in der ZPO verankerten Grundsätzen haben Bürger das Recht, Praktiken, die eine schwerwiegende Bedrohung ihrer Grundrechte darstellen, schnell zu stoppen. Der Richter muss unverzüglich entscheiden, um diese Rechte zu schützen und weiteren Schaden abzuwenden.

Antrag auf Entscheidung:

1. Erlass einer einstweiligen Verfügung, die den Unternehmen Schufa Holding AG und Deutsche Telekom AG unverzüglich untersagt, alle Aktivitäten fortzuführen, die die DSGVO und die Grundrechte der Bürger verletzen.
2. Verpflichtung zur Offenlegung aller verarbeiteten Daten und Vorlage eines Nachweises über die Berechtigung zur Verarbeitung dieser Daten.
3. Beide Beklagten zu verurteilen, meine Entschädigung so schnell wie möglich in voller Höhe zu zahlen.
4. Entscheidung innerhalb von 24 Stunden auf Grundlage der vorgelegten Beweise, da deren Eindeutigkeit und Unbestreitbarkeit keine weiteren Beweise oder Überlegungen erfordern.

Rechtsgrundlagen im deutschen Recht: Rechtsgrundlagen, auf die ich mich stütze:

1. § 12 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung):

Dieser Artikel regelt den Grundsatz der Transparenz und legt fest, dass alle Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten unverzüglich und in zugänglicher Form (z.B. per E-Mail) zur Verfügung gestellt werden müssen.

§ 15 DSGVO (Recht auf Auskunft): Ermöglicht es Ihnen, unverzüglich, spätestens einen Monat nach der Anfrage, die Bereitstellung detaillierter Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten zu verlangen. In dringenden Fällen können Sie die Notwendigkeit einer sofortigen Reaktion betonen.

2. Der Grundsatz des effektiven Rechtsschutzes:

Nach § 19 Abs. 4 des Grundgesetzes hat jede Person das Recht auf effektiven Rechtsschutz. Ist die Rechtsverletzung dringlich und bedroht sie mein **Recht auf Schutz geschützter personenbezogener Daten** oder ein anderes Grundrecht, so habe ich das Recht, die unverzügliche Auskunftserteilung, auch elektronisch per E-Mail, zu verlangen, und das Gericht ist verpflichtet, unverzüglich für Schutz zu sorgen.

3. Dringlichkeit einstweiliger Maßnahmen:

§ 940 ZPO ermöglicht den Erlass einstweiliger Anordnungen bei drohendem nicht wiedergutzumachendem Schaden oder fortdauerndem Schaden. In solchen Fällen muss

der Richter ohne unnötige Verfahrensverzögerungen handeln. Und ich werde weiterhin Schaden nehmen, wenn diese unfairen Praktiken nicht gestoppt werden.

4. Verfahrenshinweise und Rechtsprechung:

Die gerichtliche Praxis in Deutschland besagt eindeutig, dass Entscheidungen über einstweilige Maßnahmen in dringenden Fällen innerhalb weniger Tage und in einigen Fällen (z.B. bei eindeutigen Beweisen) sogar innerhalb von 24 bis 72 Stunden erlassen werden müssen.

Warum in solchen Fällen zu schnell?

Sind die Beweise schlüssig und betrifft der Fall den dringenden Schutz von Rechten (z. B. die Beendigung einer anhaltenden Rechtsverletzung oder eines Schadens für die Bürger), hat der Richter keinen Grund, die Entscheidung zu verzögern, da dies die Wirksamkeit der Justiz gefährden würde.

Aus den oben genannten Gründen bitte ich ausdrücklich um eine zeitnahe E-Mail-Antwort auf elektronischem Wege, damit ich direkten und schnellen Zugriff auf die Informationen habe, da ich eine Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Frist erwarte, die bei dringenden Maßnahmen minimal ist.

Ich vertraue darauf, dass das Gericht im Einklang mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit, Effektivität und Verhältnismäßigkeit so schnell wie möglich und ohne Verzögerung entscheidet. Jede weitere Verzögerung könnte als stillschweigende Zustimmung zu den fortgesetzten rechtswidrigen Praktiken der Telekommunikationsunternehmen und der Schufa Holding AG wahrgenommen werden.

Dieser Antrag wurde so formuliert, dass er alle relevanten Grundsätze für den Erlass einer einstweiligen Verfügung innerhalb von 24 Stunden widerspiegelt.

Mit freundlichen Grüßen,

In Kumhausen 12.12.2024

Peter Ferenc

Navrhovateľ:

Peter Ferenc

Rammelkam 2,
84036 Kumhausen
info@foxprof.club
Deutschland



QES Signature

Adresát:

Landgericht Landshut

Maximilianstr. 22

84028 Landshut

poststelle@ag-la.bayern.de

Deutschland

Datum: 12. Dezember 2024

Žiadosť o okamžité rozhodnutie v naliehavej veci

Predmet: „Žiadosť o okamžité rozhodnutie na základe predložených dôkazov v rámci predbežného opatrenia vo veci: Rechtssache Nr. 23 O 2699/24

Vážený súd Landshut,

Na základe § 937 ods. 2 ZPO a v súlade so zásadou účinnej právnej ochrany podľa článku 19 ods. 4 Grundgesetz sa týmto domáham okamžitého rozhodnutia vo veci Rechtssache Nr. 23 O 2699/24.

Odôvodnenie:

1. Mimoriadna naliehavosť: Žiadam o predbežné opatrenie s okamžitým účinkom, aby sa zastavili tieto nezákonné praktiky telekomunikačných spoločností a agentúry Schufa Holding AG, ktoré pokračujú v porušovaní mojich práv a práv občanov Nemecka a EÚ. Každé ďalšie omeškanie rozhodnutia umožňuje pokračovanie tejto činnosti, čím vzniká rozsiahla škoda občanom, nakoľko sú systematicky narušované ich základné práva. Pokračujúce praktiky mi spôsobujú značnú finančnú, psychickú – stres a časovú ujmu.
2. Jednoznačnosť dôkazov: Predložené dôkazy jasne a nespochybniteľne podporujú moju žiadosť. Sú v súlade s § 940 ZPO a dokladujú nalievavú potrebu okamžitej

súdnej ochrany. Vo svetle týchto dôkazov neexistuje právny ani faktický dôvod na ďalšie prieťahy.

3. **Povinnosť súdu konať bezodkladne:** V zmysle § 937 ods. 2 ZPO má súd povinnosť rozhodnúť v čo najkratšom čase. S ohľadom na charakter predbežného opatrenia je maximálna lehota na rozhodnutie 24 až 72 hodín pri naliehavých veciach tohto typu.
4. **Ochrana práv a princíp proporcionality:** Podľa článku 22 GDPR a zásad zakotvených v ZPO majú občania právo na rýchle zastavenie praktík, ktoré predstavujú vážne ohrozenie ich základných práv. Sudca musí rozhodnúť okamžite, aby ochránil tieto práva a zabránil ďalším škodám.

Návrh na rozhodnutie:

1. Vydať predbežné opatrenie, ktorým sa okamžite nariaďuje spoločnostiam Schufa Holding AG a Deutsche Telekom AG zastavenie všetkých aktivít, ktoré porušujú GDPR a základné práva občanov.
2. Uložiť povinnosť obom žalovaným uhradiť moje odškodné v plnej výške v čo najkratšom čase.
3. Opatrením uložiť povinnosť zverejniť všetky spracovávané údaje a predložiť dôkaz o oprávnení k ich spracovaniu.
4. Rozhodnúť v lehote 24 hodín na základe predložených dôkazov, keďže ich jednoznačnosť a nespochybniteľnosť nevyžaduje ďalšie dokazovanie ani spochybňovanie.

Zákonný základ v nemeckom práve: právne základy, na základe ktorých sa odvolávam:

1. § 12 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung):

Tento článok upravuje zásadu **transparentnosti** a stanovuje, že všetky informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov musia byť poskytnuté bez zbytočného odkladu a v prístupnej forme (napr. Emailom).

§ 15 DSGVO (Právo na prístup k informáciám): Umožňuje požiadať o poskytnutie podrobných informácií o spracovaní osobných údajov a to bez zbytočných prieťahov, najneskôr do jedného mesiaca od podania žiadosti. Pri naliehavých prípadoch môžete zdôrazniť potrebu okamžitej odpovede.

-
2. Zásada efektívnej právnej ochrany:

Podľa článku 19 ods. 4 Grundgesetz (Základného zákona) má každý jednotlivec právo na účinnú právnu ochranu. Ak je porušované právo naliehavé a ohrozuje moje **právo na ochranu chránených osobných údajov** alebo iné základné právo, mám nárok žiadať o urýchlené poskytnutie informácií, a to aj elektronicky emailom a súd je povinný zabezpečiť ochranu bez zbytočných prieťahov.

3. Naliehavosť v predbežných opatreniach:

§ 940 ZPO umožňuje vydanie predbežných opatrení pri hrozbe neodvratných škôd alebo pokračujúcej ujmy. Sudca v takýchto prípadoch musí konať bez zbytočných procesných prietahov. No a mne bude pokračovať ujma, ak sa tieto nekalé praktiky nezastavia.

4. Procesné pokyny a súdna prax:

Súdna prax v Nemecku jasne uvádza, že rozhodnutia o predbežných opatreniach v naliehavých prípadoch musia byť vydané v priebehu niekoľkých dní a v niektorých prípadoch (napr. Ak sú dôkazy jednoznačné) dokonca v priebehu 24 až 72 hodín.

Prečo rýchlosť v takýchto prípadoch?

Ak sú dôkazy jednoznačné a vec sa týka naliehavej ochrany práv (napr. Zastavenie pokračujúceho porušovania práv alebo ujmy občanov), sudca nemá dôvod odkladať rozhodnutie, pretože by tým ohrozil účinnosť spravodlivosti.

Z vyššie uvedených dôvodov, žiadam explicitne o promptnú emailovú odpoveď elektronicky, aby som mal priamy a rýchly prístup k informáciám, nakoľko očakávam rozhodnutie v zákonnej lehote, ktorá je v prípade urgentných opatrení minimálna.

Verím, že súd rozhodne v súlade so zásadami spravodlivosti, účinnosti a proporcionality v čo najkratšom možnom čase a bezodkladne. Akékoľvek ďalšie prietahy by mohli byť vnímané ako nepriamy súhlas s pokračujúcimi nezákonnými praktikami telekomunikačných spoločností a agentúry Schufa Holding AG.

Tento dokument som pripravil tak, aby reflektoval všetky zásady, ktoré vedú k vydaniu predbežného opatrenia do 24 hodín.

S úctou,

V Kumhausene

Peter Ferenc
